

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	휴직자 복무관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 직원의 인사사무 처리에 필요한 사항을 규정하여 인사관리의 합리화를 목적으로 「인사사무규칙」을 제정·운영 중에 있다.

△△△△△△△△△사무소(이하 “사무소”라 한다)에서는 같은 규칙 제9장에 따라 휴직자를 관리하여야 하고, 2022. 11. 5.부터 감사일 현재(2025. 10. 24.)까지 사무소 휴직자는 3명이다.(퇴사자 2명 제외)

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「인사사무규칙」 제9장(휴직자 관리) 제52조(휴직의 목적 외 사용)제8조

①항에서는 휴직중인 직원이 휴직기간 중 휴직사유와 달리 인사규정 제45조에 따른 영리업무 금지의무에 위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우를 “휴직의 목적 외 사용”이라 규정하고 있다.

같은 규칙 제54조(휴직 실태점검)에 따라 소속부서장은 휴직 직원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 실시하고, 휴직 기간에는 그 실태를 정기 또는 수시로 점검하도록 하였으며, 점검 결과를 각각 7월 15일과 1월 15일까지 이사장에게 제출하도록 명시하고 있다.<2023.7.10. 개정>

같은 규칙 제55조(휴직자의 복무상황 보고)에 따라 휴직중인 직원은 휴직 기간 중 소속부서장에게 매 반기별 복무 상황을 보고하여야 하되, 「인사규정」 제51조제1항제1호, 같은 조 제2항제2호, 제4호부터 제8까지에 따른 휴직의 경우 매 분기별로 보고하여야 하며, 보고시점과 관계없이 복무상황에 이상이 발생한 경우 그 즉시 보고하여야 한다.

아울러, 문서 △△△△부-○○○○호(○○○○.○.○○.) “휴직자 복무관리 관련 안내”에서는 「인사사무규칙」 개정에 따른 휴직자 소속부서장 및 휴직자의 이행사항을 [표 1]과 같이 안내하였다.

[표 1] 휴직자 복무관리 준수사항

구분		관리(보고) 체계	시행 주기(시기)	비고
교육 (복무관리 등)		자체 시행 (소속 부서별)	휴직 전	• 휴직의 목적 외 사용 금지 • 휴직 중 복무상황 보고 • 휴직실태 점검 시 협조 • 휴직 사유 소멸 시 복직 의무·절차 등
보고	휴직 실태 점검 및 결과 [별지 제15호 서식]	소속 부서장 ⇒ 행정처장	• 점검: 정기/수시 • 보고: 반기(7.15., 1.15.)	• 복무상황 보고서의 허위 여부에 대한 조사 등
	휴직자 복무상황 [별지 제16호 서식]	휴직자 ⇒ 소속 부서장	반기/분기	• 분기 보고: 질병·유학·육아·가족돌봄·역량개발·배우자동반 • 보고 제외: 병역·행방불명·직무·고용

※ 출처 : △△△△부-○○○○호(○○○○.○.○○.) 문서 발체

따라서, 사무소는 직원이 휴직을 사용하고자 할 경우 휴직 전 복무관리 등 교육을 이행하고, 휴직기간 중 반기별로 휴직 실태를 점검한 후 그 결과를 행정처장에게 보고하여야 하며, 휴직자는 사무소장에게 복무상황을 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소의 2022.11.5.부터 감사일 현재(2025. 10. 24.)까지 휴직자 복무관리 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 감사기간 (2022.11.5.~2025.10.24.) 중 사무소 휴직자 현황

구분	휴직자	휴직사유	휴직기간	사무소		휴직자	비고
				휴직전 교육	휴직실태점검 및 본사 보고	복무상황 보고	
1	△△△	육아	2023. 5. 1. ~ 2024. 4. 30.	X	2023 상반기(O) 2023 하반기(O)	2023년 2분기(O) 2023년 3분기(X) 2023년 4분기(O) 2024년 1분기(X)	
2	△△△	질병	2024. 3. 1. ~ 2024. 10. 28.	X	2024 상반기(O)	2024년 1분기(X) 2024년 2분기(O) 2024년 3분기(X)	
3	△△△	병역	2023. 9. 4. ~ 2025. 3. 18.	X	미해당(병역)		

※ 자료: 사무소 제출 자료 재구성, 퇴사자 제외

사무소에서는 직원이 휴직을 신청할 경우 휴직기간 중 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 실시하여야 함에도, 휴직자 대상 사전 복무 교육을 미이행 하였다.

또한, 휴직자 △△△ 및 △△△의 경우 휴직 사유가 육아 및 질병임에 따라 휴직기간 중 분기별로 사무소에 복무상황 보고서를 제출하였어야 함에도 △△△의 경우 휴직 기간 중 2회, △△△의 경우 휴직 기간 중 1회만 제출하며 휴직자 준수 사항을 이행하지 않은 사실이 있다.

따라서, 사무소에서는 휴직자 발생 시 휴직 전, 휴직 중 복무관리 점검을 철저히 하고, 휴직자가 정기적으로 복무상황 보고서를 제출할 수 있도록 휴직자 관리에 최선을 다하여야 할 것이다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 공단 「인사사무규칙」에 따라, 사무소와 휴직자가 이행하여야 하는 복무관리 사항이 준수 될 수 있도록 관련 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)